

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de 6 (seis) licenças de uso da solução de inteligência artificial ChatGPT Business, da OpenAI, correspondentes a 6 (seis) acessos individualizados em ambiente institucional, pelo período de 12 (doze) meses, com pagamento anual, destinadas ao atendimento das necessidades da Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia de Araquari/SC, conforme as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Q T D	VALOR UNITÁRIO ANUAL	VALOR TOTAL ANUAL
1	Licença anual de uso da solução ChatGPT Business, da OpenAI, incluindo configuração inicial do ambiente institucional, ativação, manutenção do acesso e suporte relacionado ao licenciamento durante a vigência de 12 (doze) meses.	Licença anual	6	R\$ 1.967,95	R\$ 11.807,70

- 1.2. Descrição do objeto:
- 1.3. O valor total estimado da contratação para o período de 12 (doze) meses corresponde a **R\$ 11.807,70 (onze mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos)**, conforme a memória de cálculo e os parâmetros registrados no Formulário de Pesquisa de Preços vinculado ao processo.
- 1.4. O objeto caracteriza-se como serviço comum de natureza continuada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, uma vez que compreende o licenciamento e a disponibilização de solução de software como serviço em nuvem, cujos padrões de desempenho, qualidade e execução são definidos objetivamente neste Termo de Referência mediante especificações usuais de mercado. A natureza continuada decorre da necessidade de manutenção ininterrupta dos acessos durante todo o período contratado, sem alocação de empregados da contratada nas dependências da Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia, nos termos do art. 6º, incisos XIII, XV e XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021.



- 1.5. A vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contada da disponibilização integral das 6 (seis) licenças de uso e da efetiva ativação dos respectivos acessos individualizados no ambiente institucional do ChatGPT Business. A prorrogação observa os requisitos e os limites estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante demonstração da permanência da necessidade administrativa, da vantajosidade da continuidade da contratação, da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e do regular cumprimento das obrigações contratuais.
- 1.6. O fornecimento não compreende desenvolvimento ou customização de software, integração por interface de programação de aplicações — API, implantação de infraestrutura local, cessão de mão de obra ou prestação de consultoria técnica. A contratação abrange o fornecimento de licenças legítimas de uso do ChatGPT Business, a configuração inicial do ambiente institucional, a disponibilização e a ativação dos 6 (seis) acessos individualizados, a manutenção da regularidade do licenciamento e dos acessos durante a vigência e o suporte relacionado ao licenciamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Necessidade da Contratação

A Secretaria Municipal de Governo, Comunicação e Tecnologia necessita de uma ferramenta institucional de inteligência artificial generativa para apoiar de forma contínua as atividades estratégicas, técnicas e criativas de suas Diretorias de Tecnologia da Informação e de Comunicação. A adoção desta solução visa otimizar as rotinas de trabalho integradas dessas áreas, modernizando os processos e auxiliando na análise de cenários para melhor atendimento das demandas do Município.

O trabalho desenvolvido por essas unidades envolve um alto volume de pesquisa, estruturação de informações, planejamento, elaboração de documentos institucionais, além do desenvolvimento, manutenção e evolução de soluções tecnológicas e estratégias de comunicação. O uso da inteligência artificial permitirá apoiar essas etapas preparatórias, acelerando a organização de dados, a geração de alternativas e a capacidade de resposta das equipes, sempre mantendo a validação técnica e a responsabilidade final a cargo dos servidores.

Na prática, a ferramenta será utilizada para auxiliar na concepção, revisão e otimização de fluxos de trabalho, conteúdos, rotinas operacionais e projetos. Ela



desempenhará um papel fundamental na análise de cenários para melhor atendimento, permitindo que as equipes comparem abordagens, identifiquem as melhores práticas, estruturem documentações e adaptem linguagens e soluções tecnológicas para diferentes públicos e necessidades da administração pública.

Para atender a essas necessidades integradas, foi definido o quantitativo de 6 (seis) licenças, que serão distribuídas e utilizadas de forma conjunta pelas Diretorias de Tecnologia da Informação e de Comunicação. A utilização de acessos individualizados permite o uso simultâneo da ferramenta, evita o compartilhamento de credenciais e possibilita que os usuários desenvolvam suas atividades dentro de um ambiente institucional seguro e comum a ambas as áreas.

A contratação possui caráter estritamente de apoio e não transfere à inteligência artificial qualquer atribuição decisória. Todo e qualquer material estruturado com o auxílio da ferramenta, sejam textos institucionais, documentações, códigos, scripts, planejamentos ou roteiros, deverá ser revisado e validado pelo servidor responsável antes de sua utilização, publicação ou implementação. Também deverão ser observadas e respeitadas as normas internas de segurança da informação, proteção de dados, sigilo e classificação das informações.

As atividades descritas possuem caráter permanente e recorrente. A execução exclusivamente manual das etapas de pesquisa, leitura, estruturação, revisão e organização de informações consome parcela relevante do tempo técnico e criativo disponível, podendo ampliar o retrabalho, especialmente em situações que exigem respostas rápidas e o tratamento simultâneo de múltiplas demandas.

A disponibilização desse ambiente institucional de inteligência artificial generativa busca, portanto, ampliar a produtividade e a capacidade operacional das equipes contempladas, padronizar procedimentos, apoiar a modernização das rotinas de trabalho e permitir o melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, liberando os profissionais para focarem na análise crítica e no planejamento estratégico.

A necessidade possui caráter continuado durante o período de 12 (doze) meses, pois as atividades apoiadas integram a rotina ordinária das Diretorias e não correspondem a uma demanda isolada, excepcional ou temporária. A disponibilidade regular da solução garante que os 6 (seis) usuários contemplados tenham o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento de suas atribuições de forma integrada,



ágil e eficiente.

2.2. Justificativa Técnica para Aquisição

A solução definida consiste no fornecimento de 6 (seis) licenças de uso da solução de inteligência artificial ChatGPT Business, da OpenAI, correspondentes a 6 (seis) acessos individualizados em ambiente institucional, pelo período de 12 (doze) meses, com pagamento anual.

O ChatGPT Business consiste em solução de inteligência artificial generativa disponibilizada como serviço em nuvem, acessível por meio das interfaces oficiais mantidas pela OpenAI. A interação ocorre por linguagem natural e permite ao usuário apresentar instruções, inserir contexto, anexar arquivos e solicitar a elaboração, a revisão, a comparação, a síntese, a análise ou a organização de conteúdo.

As funcionalidades da solução apresentam correspondência com as atividades que fundamentam a contratação, especialmente a elaboração e a revisão de documentos institucionais, a pesquisa e a estruturação de informações, o apoio ao desenvolvimento e à manutenção de scripts e soluções tecnológicas, a organização de dados e rotinas de gerenciamento de sistemas e rede, bem como a concepção, a revisão e a otimização de roteiros, artigos e demais conteúdos de comunicação institucional.

A solução é disponibilizada como serviço pronto para uso e não exige instalação de servidores, aquisição de equipamentos específicos, desenvolvimento ou customização de software, implantação de infraestrutura local, integração por API ou manutenção técnica da plataforma pela Secretaria. Essa forma de fornecimento atende à necessidade de disponibilização direta da ferramenta aos usuários, sem criar demanda adicional de desenvolvimento, hospedagem, atualização, monitoramento ou suporte de solução tecnológica interna.

Embora a Diretoria de Tecnologia da Informação disponha de equipe técnica própria, essa equipe encontra-se dedicada às atribuições de sua competência, sendo o desenvolvimento de softwares e sites, gerenciamento de sistemas, administração da rede municipal e suporte técnico ao Município, não sendo viável, sob o ponto de vista de alocação de recursos humanos, destinar parcela desses profissionais ao desenvolvimento, à integração e à manutenção contínua de solução própria de inteligência artificial. Ademais, a hospedagem local de uma ferramenta com esse nível



de processamento demandaria a aquisição de hardware específico para execução de modelos de inteligência artificial, o que representaria elevado custo financeiro com a compra e a atualização periódica dos equipamentos, além de significativo consumo de energia elétrica para sua operação contínua. A contratação de solução pronta concentra no fornecedor a configuração inicial do ambiente institucional, a disponibilização das licenças, a ativação dos 6 (seis) acessos individualizados, a manutenção da regularidade do licenciamento durante a vigência e o suporte relacionado ao licenciamento, preservando a equipe técnica da Diretoria para as atividades finalísticas que lhe são próprias e evitando investimento em infraestrutura de hardware e os custos operacionais correspondentes.

A análise técnica considera as alternativas razoáveis para o atendimento da necessidade identificada:

1. Manutenção das rotinas exclusivamente manuais e utilização de ferramentas convencionais: preserva a forma de execução existente, mas não amplia a capacidade de pesquisa, síntese, comparação, organização e preparação inicial dos conteúdos técnicos e de comunicação. Essa alternativa mantém a concentração de tempo de trabalho em tarefas preparatórias e repetitivas, sem proporcionar o apoio tecnológico que fundamenta a demanda.
2. Utilização de ferramentas gratuitas de inteligência artificial: permite o uso inicial da tecnologia, mas permanece sujeita às funcionalidades, aos limites de utilização e às condições próprias dos planos gratuitos. Essa alternativa também não disponibiliza a mesma estrutura de ambiente institucional com administração dos usuários e proteção dos dados da organização oferecida pelo plano corporativo definido para a contratação, não apresentando condições equivalentes para a disponibilização regular, simultânea e administrada dos acessos aos seis usuários da Secretaria.
3. Contratação de seis assinaturas individuais de solução pronta, como o ChatGPT Plus: disponibiliza recursos ampliados diretamente aos usuários e dispensa desenvolvimento de software e infraestrutura local. Contudo, cada assinatura permanece vinculada a uma conta individual e independente, sem a constituição de ambiente institucional comum às Diretorias de Tecnologia da Informação e de Comunicação. Essa



alternativa não oferece, como estrutura própria do plano individual, a administração centralizada dos seis acessos nem a mesma regra empresarial de não utilização dos dados da organização para treinamento dos modelos por padrão.

4. Contratação de ambiente institucional com administração centralizada: reúne os seis usuários da Secretaria em espaço de trabalho dedicado e permite administrar os acessos vinculados à Secretaria. A estrutura possibilita incluir e remover membros, organizar as funções administrativas do ambiente e manter cada acesso associado ao respectivo usuário, sem compartilhamento de credenciais. Essa alternativa proporciona maior controle institucional, continuidade administrativa e adequação ao uso conjunto e integrado pelas duas áreas.
5. Utilização da OpenAI API ou desenvolvimento de solução própria: exige definição de arquitetura, desenvolvimento de interface, integração de sistemas, proteção de credenciais técnicas, controle de consumo, monitoramento, atualização e manutenção. A contratação e a cobrança da API são distintas das licenças de uso do ChatGPT e variam conforme os modelos, os recursos e o volume de processamento utilizados. Ainda que a Diretoria de TI possua capacidade técnica para eventual integração, essa alternativa desviaria a equipe de suas atribuições prioritárias de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de sistemas e rede, não sendo compatível com a necessidade de acesso direto e imediato por interface pronta, tanto pela Diretoria de TI quanto pela Diretoria de Comunicação.
6. Contratação de empresa para executar as atividades técnicas e criativas apoiadas pela ferramenta: não atende à finalidade da demanda, pois a elaboração, a análise, a conferência, a validação e a aprovação dos documentos, scripts, roteiros e demais conteúdos permanecem vinculadas às atribuições e à responsabilidade dos servidores. A necessidade corresponde à disponibilização de apoio tecnológico direto aos usuários e não à transferência das atividades técnicas ou de comunicação para terceiros.



Entre as alternativas avaliadas, a contratação de solução pronta em ambiente institucional apresenta maior aderência à necessidade concreta da Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia. Essa alternativa combina disponibilidade direta aos usuários, acesso por interface oficial, utilização de arquivos, pesquisas e dados, ausência de infraestrutura local adicional, licenciamento com pagamento anual e administração dos acessos vinculados ao ambiente da organização.

A adoção do ChatGPT Business decorre principalmente da forma de organização e administração dos acessos. O plano Business disponibiliza espaço de trabalho dedicado, no qual cada usuário ocupa uma vaga própria e a Administração mantém o controle dos membros vinculados ao ambiente institucional, permitindo incluir e remover usuários, manter os acessos associados e impedir o compartilhamento de credenciais entre servidores da Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia.

A escolha do plano Business não se fundamenta em suposta superioridade da qualidade dos conteúdos produzidos em relação ao plano Plus. A diferença técnica relevante para esta contratação está na governança dos acessos, na segurança do ambiente e no tratamento institucional das informações. A documentação oficial da OpenAI classifica o Plus como plano individual e o Business como plano destinado a organizações, com espaço de trabalho dedicado, controles administrativos essenciais, autenticação multifator (MFA), possibilidade de autenticação única por SAML SSO e não utilização dos dados da organização para treinamento dos modelos por padrão.

Essas características apresentam maior adequação à contratação realizada por órgão público, pois as seis licenças não constituem assinaturas pessoais independentes. Os seis acessos permanecem reunidos em ambiente institucional único, sob administração definida, com identificação individual dos usuários e possibilidade de alteração dos membros durante a vigência, quando necessária. A solução também permite a utilização simultânea pelos setores contemplados, sem compartilhamento de contas ou credenciais.

A regra de não utilização dos dados da organização para treinamento dos modelos por padrão constitui característica relevante para a escolha do ChatGPT Business, oferecendo tratamento mais adequado às informações técnicas, administrativas e de comunicação inseridas na ferramenta quando comparada aos planos de uso individual. Contudo, essa característica não elimina a necessidade de



observância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, das normas de segurança da informação e das restrições estabelecidas neste Termo de Referência.

O escopo da contratação não compreende integração com sistemas institucionais, automação de fluxos administrativos, utilização da OpenAI API, customização, desenvolvimento de aplicações, implantação de infraestrutura local, cessão de mão de obra, consultoria técnica ou tratamento de dados pessoais sensíveis de municípios. A solução também não realiza decisões administrativas autônomas nem substitui a atuação dos servidores responsáveis, cabendo à Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia a validação técnica e final de todo conteúdo produzido com o auxílio da ferramenta.

Cada licença corresponde a 1 (um) acesso individualizado no ambiente institucional do ChatGPT Business. A relação de um acesso por usuário evita o compartilhamento de credenciais, permite a utilização simultânea da solução pelos usuários da secretaria e assegura que cada usuário possua acesso próprio, observadas as permissões e os controles administrativos disponíveis no plano.

NOTA: A análise técnica utilizou como fontes a documentação oficial da OpenAI: Use ChatGPT, que descreve as capacidades de pesquisa, análise de informações, leitura de arquivos, análise de dados, síntese e elaboração de conteúdos; Pricing, que apresenta os planos individuais e corporativos, as características do ChatGPT Business e a distinção entre as licenças do ChatGPT e o uso por API; e Roles and workspace permissions, que descreve a estrutura de membros, vagas e funções administrativas do ambiente institucional. As páginas foram consultadas em 10 de agosto de 2026. A definição das finalidades, dos usuários e do quantitativo tem como fonte o Documento de Formalização de Demanda vinculado ao processo.

2.3. Justificativa da Escolha da Solução ChatGPT Business, da OpenAI

A indicação da solução ChatGPT Business, da OpenAI, decorre da análise de sua adequação às atividades administrativas, técnicas e de planejamento contempladas na contratação. A escolha não se fundamenta exclusivamente na notoriedade da fabricante, na popularidade da ferramenta ou em preferência subjetiva dos usuários, mas na correspondência entre os recursos disponibilizados, a forma de utilização pretendida e os padrões de trabalho já estruturados pela unidade demandante.

O mercado disponibiliza outras soluções corporativas de inteligência artificial generativa, entre as quais Microsoft 365 Copilot, Google Workspace com Gemini,



Claude Team e Perplexity Enterprise. Essas ferramentas possuem capacidades próprias de geração de textos, pesquisa, leitura de arquivos e análise de informações. A escolha do ChatGPT Business não decorre da afirmação de que as demais soluções são tecnicamente incapazes, mas da avaliação conjunta da amplitude funcional, da estrutura de licenciamento, da dependência de outros ambientes tecnológicos, do esforço necessário à implantação e da compatibilidade com os padrões de trabalho já adotados.

O ChatGPT Business funciona como solução autônoma e pronta para uso, sem condicionar a utilização das funcionalidades previstas nesta contratação à aquisição de suíte adicional de produtividade. O acesso ocorre por interface oficial da OpenAI e não exige integração com correio eletrônico, sistema de armazenamento, plataforma de colaboração ou pacote de aplicativos de determinado fabricante. Essa característica apresenta aderência ao escopo definido, que não contempla integração com sistemas institucionais, automação de fluxos, desenvolvimento de aplicações ou implantação de infraestrutura local.

O Microsoft 365 Copilot possui como característica central a integração com Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint e demais aplicações do ecossistema Microsoft. Sua utilização completa como ferramenta de produtividade organizacional depende de plano qualificável do Microsoft 365 e pode envolver configurações adicionais para criação de agentes e utilização de dados corporativos. Essa integração não constitui requisito da presente contratação, uma vez que a necessidade está concentrada no acesso direto à inteligência artificial para elaboração e revisão de documentos, análise de arquivos, pesquisas, planilhas e organização de bases temáticas.

O Google Workspace com Gemini também apresenta integração direta com os aplicativos do ecossistema Google, incluindo Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive e Meet. Seus recursos organizacionais estão vinculados às edições e às condições de licenciamento do Google Workspace. A contratação em análise não compreende aquisição ou ampliação de suíte de produtividade, migração de documentos para ambiente específico nem integração com os aplicativos Google, motivo pelo qual essa vinculação não acrescenta vantagem necessária ao atendimento do objeto.

O Claude Team, da Anthropic, constitui alternativa tecnicamente próxima, pois disponibiliza ambiente para equipes, projetos com bases próprias de conhecimento,



análise de arquivos, pesquisa e controles administrativos. O diferencial considerado para a escolha do ChatGPT Business está na compatibilidade com os padrões, as instruções e as bases documentais já estruturados no ambiente ChatGPT para as atividades da unidade demandante.

A unidade demandante já desenvolve, no ChatGPT, padrões de linguagem e escrita administrativa, instruções para elaboração e revisão documental, modelos de documentos e bases temáticas formadas por arquivos específicos. Esses elementos representam trabalho acumulado de organização, correção e validação de procedimentos, que pode ser reorganizado no ambiente institucional do ChatGPT Business.

A continuidade na solução permite preservar e aperfeiçoar esses padrões sem exigir sua reconstrução integral em plataforma diferente. A adoção de outra solução demandaria nova configuração das instruções, nova inserção e organização dos documentos, repetição das correções já realizadas e nova validação dos resultados, com consumo adicional de tempo dos servidores e risco de perda da uniformidade alcançada. Essa condição não se limita à familiaridade pessoal com a interface, mas corresponde à compatibilidade com padrões de trabalho e referências documentais efetivamente utilizados na preparação das atividades administrativas.

O Perplexity Enterprise apresenta recursos voltados à pesquisa, à recuperação de informações atualizadas e à consulta de arquivos e fontes conectadas. Embora esses recursos sejam relevantes, a necessidade da Secretaria não se restringe à pesquisa. O escopo compreende a elaboração e a revisão recorrente de documentos administrativos, a análise de arquivos e planilhas, a manutenção de padrões permanentes de redação e a estruturação de agentes especializados com instruções e documentos próprios. O ChatGPT Business reúne essas atividades em ambiente único e voltado à produção continuada de conteúdos sujeitos à revisão dos servidores.

A possibilidade de criação de agentes especializados constitui elemento relevante para a escolha. No ChatGPT Business, a Secretaria pode configurar agentes destinados a áreas ou projetos específicos, incorporando instruções permanentes, documentos de referência, modelos e exemplos de resultados esperados. A funcionalidade permite estruturar, entre outros, agente relacionado a projetos, agente voltado às contratações públicas, mantendo organizadas as informações necessárias a cada finalidade.



Os agentes especializados permitem estabelecer padrões de linguagem institucional, estrutura documental, necessidade de indicação das fontes, proibição de criação de informações não fornecidas e obrigatoriedade de revisão humana. Essa configuração reduz a repetição de instruções a cada nova atividade, contribui para a uniformidade dos resultados e possibilita o compartilhamento dos recursos com os usuários autorizados no ambiente institucional, observadas as permissões definidas pela Administração.

O ChatGPT Business também reúne os 6 (seis) acessos em espaço de trabalho institucional dedicado. Cada usuário possui acesso próprio, enquanto a Administração mantém o controle dos membros vinculados ao ambiente. Essa estrutura evita o compartilhamento de credenciais, permite a substituição de usuários durante a vigência e preserva os acessos sob gestão institucional.

A contratação também apresenta menor complexidade de implantação, pois não exige equipe técnica para desenvolvimento, integração, hospedagem, atualização ou manutenção de solução própria. A configuração concentra-se na criação do ambiente institucional, na ativação dos acessos, na definição dos usuários e na organização dos agentes e documentos de referência.

O pagamento anual por licença proporciona previsibilidade da despesa durante os 12 (doze) meses de utilização. A contratação não adota cobrança variável por tokens, requisições, volume de processamento ou desenvolvimento de integrações, permanecendo delimitada às seis licenças e aos limites de utilização próprios do plano ChatGPT Business.

O modelo de fornecimento adotado compreende a disponibilização das licenças por período fechado de 12 (doze) meses, com pagamento anual após a ativação integral e a comprovação da vigência dos acessos. Essa condição é compatível com a forma de comercialização da solução e permite que o valor total da contratação seja previamente definido em moeda nacional, incluindo os custos de licenciamento, tributos, taxas, variação cambial, ativação e suporte, sem alterações do preço durante o período contratado.

A indicação da solução ChatGPT Business não estabelece exclusividade de fornecedor. Conforme a pesquisa de mercado vinculada ao processo, diferentes empresas comercializam ou intermedeiam o fornecimento das licenças, realizam a ativação dos acessos e emitem o respectivo documento fiscal. A competição ocorre



entre as empresas aptas a fornecer licenças legítimas e oficiais da solução nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

A escolha da OpenAI fundamenta-se, portanto, na compatibilidade com os padrões de trabalho já estruturados pela unidade demandante, no aproveitamento das instruções e bases documentais existentes, na possibilidade de criação de agentes especializados sem desenvolvimento técnico, na abrangência das funcionalidades necessárias, na administração institucional dos seis acessos, na proteção dos dados da organização e na ausência de dependência de suíte adicional de produtividade.

A indicação nominal não decorre de afirmação genérica de superioridade da fabricante, mas da avaliação da solução em relação ao caso concreto e aos custos operacionais de implantação, adaptação e continuidade. O aproveitamento do trabalho já desenvolvido reduz o esforço de transição, evita a reconstrução de padrões anteriormente validados e contribui para o início da utilização dentro do prazo estabelecido.

- **NOTA:** A fundamentação utiliza como fontes as documentações oficiais das soluções avaliadas: ChatGPT Business, agentes no ambiente ChatGPT Business, Microsoft 365 Copilot, Google Workspace com Gemini, Claude Team, projetos e bases de conhecimento do Claude e Perplexity Enterprise, consultadas em 10 de agosto de 2026.

2.4. Interesse Público

A contratação atende ao interesse público ao ampliar a capacidade operacional da Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia, contribuindo para maior eficiência na execução de atividades técnicas, administrativas e de produção. O apoio ao desenvolvimento e à manutenção de soluções digitais, à elaboração de scripts e procedimentos, à análise de documentação e à produção de conteúdos institucionais permite melhor aproveitamento do tempo de trabalho dos servidores.

O ganho de eficiência nas atividades preparatórias permite direcionar maior parcela da capacidade operacional às tarefas que exigem análise crítica, conferência, planejamento, avaliação das necessidades e tomada de decisão. Esse resultado favorece a adequada instrução dos processos administrativos, a transparência, a rastreabilidade das informações e a continuidade das atividades necessárias ao funcionamento da Secretaria.



Os benefícios alcançam diretamente a capacidade da Secretaria de manter e aperfeiçoar seus serviços digitais, sistemas, infraestrutura tecnológica e canais de comunicação institucional. A solução não substitui os servidores responsáveis pelas decisões técnicas, administrativas ou editoriais, mas atua como ferramenta de apoio para acelerar etapas preparatórias, ampliar a capacidade de análise e produção e reduzir retrabalho.

A contratação preserva a responsabilidade dos agentes públicos sobre os conteúdos produzidos, as soluções técnicas propostas e as decisões adotadas. Os resultados gerados pela ferramenta permanecem sujeitos à análise, à conferência, à correção e à validação dos servidores responsáveis, assegurando que a utilização da inteligência artificial ocorra como recurso de apoio e permaneça subordinada ao interesse público, à legalidade, à segurança da informação e às finalidades institucionais da Secretaria Municipal de Governo, Comunicação e Tecnologia.

2.5. Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade e de Melhor Aproveitamento dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros Disponíveis

A contratação busca aperfeiçoar a execução das atividades administrativas, técnicas e de planejamento mediante o uso de solução pronta, disponibilizada em ambiente institucional e dimensionada para os 6 (seis) usuários. Os resultados pretendidos concentram-se nos seguintes aspectos:

1. **Economicidade:** redução do tempo empregado nas etapas preparatórias de pesquisa, estruturação inicial, revisão, comparação, síntese e organização de conteúdos, permitindo que as atividades sejam executadas com melhor relação entre os recursos utilizados e os resultados produzidos. O quantitativo limita-se aos usuários diretamente relacionados às finalidades da contratação e a vigência restringe-se ao período de 12 (doze) meses, evitando a contratação de acessos sem destinação previamente definida.
2. **Melhor aproveitamento dos recursos humanos:** direcionamento de maior parcela do tempo de trabalho dos servidores às atividades que exigem análise crítica, conferência, validação, planejamento, decisão e controle. A solução presta apoio às tarefas preparatórias e repetitivas, sem substituir as atribuições dos agentes públicos nem afastar sua responsabilidade pela exatidão, legalidade e adequação dos conteúdos utilizados pela Administração.



3. **Melhor aproveitamento dos recursos materiais:** utilização dos computadores, dispositivos e conexão com a internet já disponibilizados pela Administração, sem necessidade de aquisição de servidores, equipamentos específicos ou estrutura tecnológica adicional. A disponibilização da solução em nuvem também dispensa instalação, hospedagem e manutenção de infraestrutura local.
4. **Melhor aproveitamento dos recursos financeiros:** adoção de solução pronta para uso, com pagamento anual correspondente às 6 (seis) licenças contratadas, sem custos adicionais de desenvolvimento, customização, integração por API, implantação ou manutenção de sistema próprio. A definição prévia do quantitativo, do período de utilização e da forma de pagamento proporciona previsibilidade da despesa e delimita financeiramente a contratação.
5. **Aperfeiçoamento dos resultados administrativos:** melhoria da organização, da clareza, da coerência e da padronização dos documentos, com redução de retrabalho decorrente de falhas formais, divergências de estrutura ou necessidade de reorganização das informações. O resultado pretendido consiste em ampliar a capacidade de preparação e conferência dos materiais utilizados nos processos administrativos, preservando a revisão e a aprovação pelos servidores responsáveis.
6. **Continuidade e uniformidade dos padrões de trabalho:** utilização de ambiente institucional que permite organizar instruções, documentos de referência e agentes especializados, favorecendo a aplicação uniforme dos padrões de linguagem e elaboração documental adotados pela Secretaria. A centralização dos seis acessos no ChatGPT Business também facilita a administração dos usuários e a continuidade das atividades durante a vigência.

2.6. Justificativa para o Não Parcelamento da Contratação

O objeto compreende o fornecimento de 6 (seis) licenças de uso do ChatGPT Business, correspondentes a 6 (seis) acessos individualizados vinculados ao mesmo ambiente institucional, com especificações, período de utilização, forma de ativação, suporte ao licenciamento e condições de pagamento idênticos.



O parcelamento quantitativo não se mostra tecnicamente adequado, pois a solução pressupõe a organização dos seis usuários em um único espaço de trabalho institucional, sob administração centralizada. A divisão das licenças entre fornecedores distintos pode resultar em contratações, datas de ativação, períodos de utilização, condições comerciais e canais de suporte diferentes, além de dificultar a vinculação dos acessos ao mesmo ambiente institucional.

A contratação em item único assegura a ativação conjunta das licenças, a uniformidade das condições de uso, a coincidência do período de vigência dos acessos e a concentração da responsabilidade pelo licenciamento e pelo respectivo suporte. Essa configuração também facilita a administração dos usuários, a fiscalização, o recebimento e a apuração de eventual descumprimento das obrigações contratuais.

A divisão do quantitativo não apresenta benefício técnico ou econômico demonstrável, considerando que as seis licenças integram a mesma solução e possuem a mesma finalidade. O fracionamento acrescenta complexidade à execução e à gestão contratual sem ampliar a funcionalidade, a qualidade ou a competitividade do objeto.

O não parcelamento observa o art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que a divisão do objeto não se mostra tecnicamente viável nem economicamente vantajosa para o caso concreto. A adjudicação em item único não impede a competição entre as empresas aptas a fornecer licenças legítimas e oficiais do ChatGPT Business no mercado nacional.

2.7. Da Previsão no Plano de Contratação Anual – PCA

A PREENCHER.

Comentário[Eduardo Francener1]: Necessário definir essas informações



3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Solução

- 3.1.1.** A solução compreende o fornecimento de 6 (seis) licenças de uso do ChatGPT Business, da OpenAI, correspondentes a 6 (seis) acessos individualizados em ambiente institucional, pelo período de 12 (doze) meses, com pagamento anual. O fornecimento inclui a configuração inicial do ambiente institucional, a disponibilização e a ativação dos acessos, a manutenção da regularidade do licenciamento durante a vigência e o suporte relacionado à ativação, à vinculação dos usuários e ao licenciamento.
- 3.1.2.** O acesso ocorre por meio das interfaces oficiais da OpenAI, mediante identificação individual dos usuários indicados pela Administração. Os 6 (seis) acessos integram o mesmo espaço de trabalho institucional, com gestão centralizada dos membros e atribuição das funções administrativas disponíveis no plano a usuário indicado pela Administração, sem compartilhamento de contas, senhas ou credenciais.
- 3.1.3.** A contratada fornece as orientações necessárias à ativação, configura o ambiente institucional, vincula os acessos aos endereços eletrônicos informados pela Administração e apresenta a comprovação da regularidade das licenças. Durante a vigência, mantém a regularidade do licenciamento, atende às solicitações relacionadas ao fornecimento e corrige falhas de ativação, vinculação ou acesso que estejam sob sua responsabilidade.
- 3.1.4.** A Administração informa os usuários contemplados e os respectivos endereços eletrônicos, indica o usuário responsável pela administração do ambiente institucional, realiza a validação dos 6 (seis) acessos e controla sua utilização. A substituição de usuário durante a vigência ocorre mediante alteração do membro vinculado à respectiva licença, sem ampliação do quantitativo contratado e sem compartilhamento de credenciais.
- 3.1.5.** O ciclo de vida da solução compreende as seguintes etapas: emissão da Autorização de Fornecimento; indicação dos usuários e do responsável pela administração do ambiente institucional; configuração do espaço de trabalho; disponibilização e ativação integral dos 6 (seis) acessos em até 5 (cinco) dias corridos; verificação das licenças pela fiscalização; recebimento provisório e



definitivo; pagamento anual após a ativação e o recebimento; manutenção da regularidade dos acessos e prestação do suporte relacionado ao licenciamento durante 12 (doze) meses; e encerramento ao término da vigência.

- 3.1.6.** O período de 12 (doze) meses é contado da disponibilização integral das licenças e da efetiva ativação dos respectivos acessos individualizados. A solução permanece vinculada ao plano ChatGPT Business durante todo o período, sem conversão para plano individual, redução do número de acessos ou substituição por plataforma distinta.
- 3.1.7.** Ao término da vigência, a contratada não realiza renovação automática, não promove nova cobrança nem mantém obrigação financeira em nome da Administração sem autorização formal. A continuidade da utilização depende de nova contratação ou de prorrogação regularmente formalizada, quando admitida e demonstrada sua vantajosidade.
- 3.1.8.** A utilização da solução permanece submetida aos termos, às políticas, às funcionalidades e aos limites técnicos estabelecidos pela OpenAI para o ChatGPT Business, sem prejuízo das características mínimas exigidas e das obrigações assumidas pela contratada neste Termo de Referência.

3.2. Possíveis Impactos Ambientais

- 3.2.1.** A execução ocorre integralmente em meio digital e não exige entrega de materiais físicos, instalação de equipamentos específicos, implantação de servidores locais ou deslocamento técnico regular. A contratação também não gera descarte direto de embalagens, mídias, componentes eletrônicos ou outros resíduos nas dependências da Administração.
- 3.2.2.** Os impactos ambientais indiretos estão relacionados ao consumo de energia elétrica, ao processamento de dados e à infraestrutura tecnológica utilizada para a prestação do serviço em nuvem. Esses impactos integram a operação da plataforma mantida pela fabricante e não resultam da instalação de estrutura tecnológica adicional pela Secretaria Municipal de Governo, Comunicação e Tecnologia.
- 3.2.3.** A elaboração, a revisão, o compartilhamento e o armazenamento eletrônico dos conteúdos possibilitam a redução de impressões e do consumo de papel, tinta e demais materiais de expediente nas rotinas apoiadas. Essa utilização



não afasta a produção ou a manutenção de documentos físicos quando exigidas pela legislação, pelos procedimentos administrativos ou pelas necessidades do processo.

- 3.2.4.** O encerramento das licenças não exige retirada de equipamentos, descarte de componentes ou destinação de resíduos pela Administração, uma vez que a solução é disponibilizada como serviço em nuvem e utiliza os equipamentos e a conexão com a internet já existentes.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos Gerais

- 4.1.1.** A contratação ocorre por dispensa eletrônica em razão do valor, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que o valor estimado e o somatório das despesas de mesma natureza permaneçam inferiores ao limite legal vigente, observados os procedimentos aplicáveis à contratação direta.
- 4.1.2.** O critério de julgamento é o menor preço global para o item único, considerado o valor total das 6 (seis) licenças pelo período de 12 (doze) meses.
- 4.1.3.** O objeto possui natureza continuada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, e sua execução ocorre remotamente durante a vigência das licenças.
- 4.1.4.** A proposta deverá contemplar a totalidade do objeto e informar o valor unitário anual por licença e o valor global anual das 6 (seis) licenças, incluídos os tributos, os encargos, as taxas, os custos de licenciamento, a variação cambial, a ativação, o suporte e os demais custos diretos ou indiretos necessários à execução integral.
- 4.1.5.** A contratada deverá executar o objeto de acordo com as condições, os requisitos e as especificações estabelecidos neste Termo de Referência e nos demais documentos que integram a contratação.
- 4.1.6.** A contratada deverá fornecer 6 (seis) licenças legítimas, oficiais e regulares do ChatGPT Business, da OpenAI, correspondentes a 6 (seis) acessos individualizados vinculados ao mesmo ambiente institucional.
- 4.1.7.** A Administração não admite licenças de planos individuais, contas compartilhadas, credenciais pertencentes a terceiros, acessos temporários,



versões gratuitas, licenças destinadas a outra finalidade, utilização por API ou acesso intermediado por plataforma não oficial.

- 4.1.8. A contratada deverá disponibilizar as licenças no ambiente oficial da OpenAI e vincular cada acesso ao endereço eletrônico informado pela Administração, assegurando um acesso próprio para cada usuário.
- 4.1.9. A contratada não poderá solicitar, definir, armazenar ou compartilhar as senhas pessoais, os códigos de autenticação ou outras credenciais dos usuários. Cada usuário realizará a criação ou a confirmação de sua credencial diretamente no ambiente oficial da OpenAI.
- 4.1.10. Os 6 (seis) acessos deverão permanecer reunidos em um único ambiente institucional, com gestão centralizada dos membros e atribuição das funções administrativas disponíveis no plano ao usuário indicado pela Administração.
- 4.1.11. A Administração manterá o controle administrativo do ambiente institucional durante toda a vigência. A participação da contratada na configuração, na ativação ou no suporte não lhe confere acesso administrativo permanente nem controle exclusivo do ambiente.

4.2. Segurança e Proteção de Dados

- 4.2.1. A contratada deverá adotar, no âmbito das atividades sob sua responsabilidade, medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os acessos contra uso indevido, compartilhamento de credenciais, acessos não autorizados, fraude, abuso e alteração indevida de perfis ou permissões, preservando a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade das informações relacionadas ao licenciamento.
- 4.2.2. A contratada deverá comunicar imediatamente à Administração qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento e que esteja relacionado à ativação, à vinculação, à administração ou ao suporte das licenças, informando os acessos afetados, os impactos identificados, as medidas de contenção adotadas e as providências necessárias à regularização.
- 4.2.3. A contratada deverá preservar a confidencialidade das informações recebidas para ativação, vinculação dos usuários e suporte, limitando o tratamento ao estritamente necessário para a execução do objeto e observando a Lei Federal nº 13.709/2018.



- 4.2.4.** A contratada não poderá acessar, solicitar, copiar ou armazenar prompts, conversas, arquivos, GPTs personalizados ou conteúdos produzidos pelos usuários. Excepcionalmente, o acesso a informação específica somente será admitido quando indispensável ao atendimento solicitado pela Administração, mediante autorização expressa do usuário responsável e limitado ao conteúdo necessário à solução da ocorrência.
- 4.2.5.** A solução deverá assegurar que os textos, os arquivos, as instruções e os demais conteúdos inseridos pelos usuários no ambiente institucional não sejam utilizados pela OpenAI para treinamento de seus modelos por padrão, conforme as condições aplicáveis ao ChatGPT Business.

4.3. Requisitos Funcionais

- 4.3.1.** A solução deverá disponibilizar, no mínimo:
- a)** acesso pela interface web oficial e pelos aplicativos oficiais disponibilizados pela OpenAI para dispositivos compatíveis;
 - b)** interação e processamento de linguagem natural em português brasileiro;
 - c)** acesso aos modelos e aos recursos de inteligência artificial generativa incluídos no ChatGPT Business durante a vigência;
 - d)** elaboração, revisão, reestruturação, síntese, comparação e organização de textos e documentos;
 - e)** envio, leitura e análise de arquivos em formatos de uso corrente nas atividades administrativas, incluindo PDF, DOCX, XLSX, TXT, CSV e imagens, observados os limites técnicos do plano;
 - f)** análise de dados e apoio à elaboração, à organização e à revisão de planilhas;
 - g)** pesquisa de informações na internet, com indicação das fontes utilizadas ou disponibilização dos meios necessários à sua verificação;
 - h)** criação e utilização de GPTs personalizados, com instruções, documentos de referência, modelos e exemplos de resultados esperados, observados os recursos e os limites do plano;
 - i)** compartilhamento dos GPTs personalizados com usuários autorizados no ambiente institucional, observadas as permissões disponíveis no plano;
 - j)** utilização simultânea dos 6 (seis) acessos, sem compartilhamento de contas ou credenciais;



- k) ambiente institucional dedicado, com controles administrativos essenciais para gestão dos membros; e
 - l) autenticação multifator — MFA e possibilidade de autenticação por SAML SSO, conforme as configurações e as condições aplicáveis ao ChatGPT Business.
- 4.3.2.** A Administração admite as atualizações gerais realizadas pela OpenAI, os limites de utilização próprios do ChatGPT Business e as configurações aplicáveis ao ambiente institucional. Essas condições não autorizam a substituição do plano, a redução do número de acessos, a diminuição do período contratado ou o fornecimento de solução diversa.
- 4.4. Suporte e Continuidade**
- 4.4.1.** A contratada deverá manter a regularidade das 6 (seis) licenças durante o período de 12 (doze) meses, contado da disponibilização integral e da efetiva ativação dos respectivos acessos.
- 4.4.2.** A contratada deverá substituir o usuário vinculado à licença, quando solicitado pela Administração, mediante remoção do membro anterior e vinculação do novo usuário, sem ampliação do quantitativo, compartilhamento de credenciais ou cobrança adicional.
- 4.4.3.** A contratada deverá prestar suporte remoto relacionado à ativação, à vinculação dos usuários, à regularidade das licenças, ao faturamento e à recuperação do acesso quando a ocorrência decorrer do fornecimento contratado.
- 4.4.4.** A contratada deverá disponibilizar atendimento em língua portuguesa, por correio eletrônico ou sistema eletrônico de chamados.
- 4.4.5.** A contratada deverá corrigir falha de ativação, licença inativa, vinculação incorreta de usuário ou irregularidade de faturamento sob sua responsabilidade no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contado do recebimento da comunicação da fiscalização.
- 4.4.6.** A contratada deverá prestar orientação inicial ao usuário indicado para administrar o ambiente institucional, abrangendo os procedimentos de gestão das licenças, inclusão e remoção de membros e utilização dos controles administrativos disponíveis. A orientação não compreende consultoria técnica, desenvolvimento de solução ou capacitação sobre as atividades administrativas da Administração.



- 4.4.7.** A contratada deverá comunicar à fiscalização, assim que tomar conhecimento, indisponibilidade geral da plataforma, alteração das condições do plano, modificação dos termos de utilização ou outra ocorrência relacionada à OpenAI que afete a regularidade das licenças ou a continuidade dos acessos.
- 4.4.8.** A Administração não atribui à contratada responsabilidade por indisponibilidade geral da plataforma oficial, limitações aplicadas pela OpenAI a todos os usuários do mesmo plano, falhas nos equipamentos ou na conexão da Administração nem bloqueio decorrente de uso contrário às políticas da fabricante, desde que a contratada comprove a causa e preste o suporte necessário ao encaminhamento da ocorrência.
- 4.4.9.** Em caso de rescisão ou encerramento, a contratada deverá remover eventual acesso administrativo próprio e transferir à Administração o controle integral do ambiente institucional no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem retenção de credenciais, arquivos ou informações dos usuários.
- 4.4.10.** A contratada não realizará renovação automática nem promoverá cobrança posterior ao término da vigência sem autorização formal da Administração.

4.5. Obrigações da Administração

- 4.5.1.** A Administração emitirá a Autorização de Fornecimento, indicará os 6 (seis) usuários, informará os respectivos endereços eletrônicos e designará o responsável pela administração do ambiente institucional.
- 4.5.2.** A Administração manterá sob seu controle as credenciais dos usuários e dos administradores, adotará autenticação multifator quando disponível e revisará periodicamente os membros e as permissões do ambiente.
- 4.5.3.** A Administração restringirá o uso institucional da solução e não inserirá dados pessoais sensíveis, credenciais, senhas, chaves privadas, informações sigilosas ou outros conteúdos cuja inserção seja incompatível com a LGPD, as normas de segurança da informação ou as políticas institucionais. A utilização de informações anonimizadas somente será admitida quando não permitir a identificação direta ou indireta das pessoas.
- 4.5.4.** A Administração orientará os usuários quanto à conferência das fontes, à revisão humana dos resultados, à proteção das informações e à vedação de



decisões administrativas autônomas baseadas exclusivamente no conteúdo gerado pela solução.

- 4.5.5.** A Administração verificará os acessos, comunicará as falhas pelos canais oficiais, disponibilizará as informações necessárias à solução das ocorrências e registrará as evidências relevantes para a fiscalização.
- 4.5.6.** A Administração efetuará o recebimento e o pagamento somente após a verificação das condições previstas neste Termo de Referência, sem prejuízo do acompanhamento contínuo durante os 12 (doze) meses.

4.6. Garantia

4.6.1. Não será exigida garantia contratual prevista no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando o valor da contratação, a natureza padronizada do objeto, a ativação integral das licenças antes do pagamento e a possibilidade de verificação individual da regularidade, do plano e do período de vigência de cada acesso.

4.6.2. A ausência de garantia contratual não afasta a responsabilidade da contratada pela manutenção das 6 (seis) licenças durante todo o período de 12 (doze) meses, pela correção das falhas sob sua responsabilidade e pela restituição proporcional do valor correspondente ao período não executado quando não houver recomposição do acesso, sem prejuízo das sanções e das demais medidas contratuais cabíveis.

4.7. Subcontratação

4.7.1. É vedada a subcontratação total do objeto e a transferência da responsabilidade pelo fornecimento, pela ativação, pela regularidade das licenças e pelo suporte relacionado ao licenciamento.

4.7.2. A utilização da infraestrutura e dos serviços mantidos pela OpenAI integra a natureza da solução e não caracteriza subcontratação do objeto. A contratada permanece integralmente responsável perante a Administração pelo cumprimento das obrigações assumidas.

4.8. Vistoria

4.8.1. Não se exige vistoria ou visita técnica, pois o fornecimento, a ativação e o suporte ocorrem remotamente e as condições necessárias à formulação da proposta estão descritas neste Termo de Referência.



4.9. Sustentabilidade

4.9.1. A execução adotará procedimentos eletrônicos para ativação, suporte, comunicações, emissão de comprovantes e faturamento, reduzindo deslocamentos, impressões e consumo de materiais físicos.

4.9.2. A contratada deverá priorizar documentos digitais e evitar o envio de materiais impressos ou mídias físicas, salvo quando houver solicitação da Administração ou exigência legal.

4.9.3. As obrigações de sustentabilidade serão aplicadas sem comprometer a segurança da informação, a validade documental e a continuidade do acesso contratado.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Prazos, Local e Horário de Realização dos Serviços

5.1.1. A contratada deverá disponibilizar e ativar as 6 (seis) licenças no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contado do recebimento da Autorização de Fornecimento;

5.1.2. A execução inicial compreende a criação do ambiente corporativo único do ChatGPT Business, a configuração administrativa, a vinculação das licenças aos usuários indicados pela Administração e a orientação inicial necessária à gestão dos acessos;

5.1.3. O período de acesso é de 12 (doze) meses, contado da efetiva ativação das 6 (seis) licenças;

5.1.4. A contratada deverá realizar todas as ativações na mesma data, assegurando período de vigência uniforme. Quando alguma licença for ativada posteriormente em razão de falha de disponibilização ou vinculação, o atraso não reduz o período individual de 12 (doze) meses contratado para o respectivo acesso;

5.1.5. A disponibilização, a ativação, a orientação inicial e o suporte ocorrem remotamente. Os usuários acessam a solução pela internet, mediante os equipamentos e a conexão disponibilizados pela Administração, sem necessidade de instalação de infraestrutura local;



- 5.1.6. Para fins de acompanhamento e fiscalização da execução, a unidade de referência é: Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia localizada na Rua Coronel Almeida, 60 - Centro, Araquari/SC.
- 5.1.7. O acesso à plataforma deverá permanecer disponível durante toda a vigência, observadas as condições gerais de disponibilidade e os limites técnicos aplicáveis ao plano ChatGPT Business;
- 5.1.8. A contratada deverá manter suporte em língua portuguesa, por meio dos canais definidos neste Termo de Referência.

5.2. Descrição Detalhada dos Métodos e Rotinas de Execução

- 5.2.1. A Administração emite a Autorização de Fornecimento e encaminha à contratada a relação dos 6 (seis) endereços eletrônicos dos usuários, bem como a indicação do responsável pela administração do ambiente corporativo;
- 5.2.2. A contratada deverá confirmar o recebimento da Autorização de Fornecimento e verificar se as informações encaminhadas são suficientes para a ativação das licenças.
- 5.2.3. A contratada não solicitará senhas, códigos de autenticação ou outras credenciais pessoais dos usuários;
- 5.2.4. A contratada deverá criar o ambiente corporativo oficial do ChatGPT Business, configurar o acesso administrativo e vincular as 6 (seis) licenças aos endereços eletrônicos indicados pela Administração, dentro do prazo estabelecido;
- 5.2.5. Após a ativação, a contratada deverá encaminhar as instruções necessárias ao primeiro acesso e à gestão administrativa do ambiente, bem como prestar orientação inicial aos administradores indicados pela Administração;
- 5.2.6. A contratada deverá comprovar, por escrito, a disponibilização das 6 (seis) licenças, identificando o plano contratado, os usuários vinculados, a data de ativação e o termo final do período de 12 (doze) meses correspondente a cada acesso;
- 5.2.7. Os usuários indicados realizam o primeiro acesso e verificam a vinculação ao ambiente corporativo, a identificação do plano ChatGPT Business e a disponibilidade das funcionalidades contratadas. A fiscalização consolida o resultado da verificação das 6 (seis) licenças;



- 5.2.8.** A contratada deverá corrigir as falhas de ativação, vinculação ou configuração apontadas pela fiscalização no prazo estabelecido neste Termo de Referência e apresentar nova comprovação da regularidade dos acessos corrigidos;
- 5.2.9.** Após a validação das 6 (seis) licenças, a fiscalização realiza o recebimento provisório da etapa inicial. O recebimento definitivo dessa etapa ocorre após a confirmação do plano, do quantitativo, da vinculação dos usuários, das datas de início e término e da regularidade dos acessos. O recebimento da etapa inicial não afasta o acompanhamento das obrigações de continuidade, suporte e regularidade durante os 12 (doze) meses;
- 5.2.10.** Durante a vigência, a Administração encaminha as solicitações relacionadas à ativação, à vinculação, à regularidade do licenciamento e à recuperação dos acessos pelos canais oficiais de suporte. A contratada deverá registrar a solicitação, a providência adotada e a conclusão do atendimento, mantendo as informações disponíveis à fiscalização;
- 5.2.11.** A contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer indisponibilidade, alteração do plano, irregularidade de licenciamento ou incidente que possa comprometer a continuidade ou a segurança dos acessos, informando a causa identificada, os usuários afetados, as medidas adotadas e a previsão de regularização, quando disponível;
- 5.2.12.** No encerramento da vigência, a contratada deverá interromper qualquer cobrança relacionada às licenças e abster-se de promover renovação automática;
- 5.2.13.** A continuidade do fornecimento depende de autorização formal da Administração e da observância dos procedimentos legais aplicáveis à nova contratação ou à prorrogação contratual.

5.3. Garantia dos Serviços

- 5.3.1.** A contratada deverá assegurar a regularidade das 6 (seis) licenças durante todo o período contratado e corrigir, sem custo adicional para a Administração, falhas de ativação, vinculação, configuração administrativa, cobrança, renovação indevida ou interrupção do acesso que decorram do fornecimento ou das atividades sob sua responsabilidade;



- 5.3.2.** A garantia compreende a recomposição do acesso, a regularização da licença e a adoção das providências necessárias para restabelecer as condições contratadas. Quando a recomposição não ocorrer no prazo estabelecido, a Administração aplica a glosa correspondente, caso o pagamento ainda esteja pendente, ou exige o ressarcimento proporcional ao período de indisponibilidade, caso o pagamento anual já tenha sido realizado, sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis;
- 5.3.3.** A Administração não atribui à contratada responsabilidade por indisponibilidade geral da plataforma oficial da OpenAI, alterações ou limitações aplicadas de forma geral a todos os usuários do mesmo plano, falhas nos equipamentos ou na conexão com a internet disponibilizados pela Administração, perda de credenciais decorrente de ação exclusiva do usuário ou bloqueio motivado por utilização contrária às políticas da fabricante, desde que a contratada comprove a causa e cumpra as obrigações de comunicação, suporte e recuperação de acesso previstas neste Termo de Referência;
- 5.3.4.** A ocorrência de causa não imputável à contratada não afasta sua obrigação de acompanhar a solicitação, prestar as informações disponíveis, orientar a Administração quanto aos procedimentos aplicáveis e adotar as providências de licenciamento e suporte que estejam dentro de sua esfera de responsabilidade.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 Da Gestão

6.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.1.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.



6.1.4 O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.1.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme o estabelecido na Instrução Normativa 003/2022.

6.2 Atribuições do Fiscal do Contrato

6.2.1 Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.2.2 Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.2.3 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, emitir notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.2.4 Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.2.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas, comunicar o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.2.6 Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antecedentes à data de vencimento, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.2.7 Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhar o empenho, o pagamento, as glosas e a formalização de apostilamentos e termos aditivos, solicitando documentos comprobatórios pertinentes, quando necessário.



6.2.8 Diante de descumprimento das obrigações contratuais, atuar tempestivamente na solução do problema e reportar ao gestor do contrato as providências que ultrapassem sua competência.

6.2.9 Observar, ainda, o disposto no artigo 13 do Decreto Municipal nº 306/2023.

6.2.10. Fiscal do contrato: Allan de Souza, Assistente Administrativo

6.3 Atribuições do Gestor do Contrato

6.3.1 Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, e elaborar relatório para verificar a necessidade de adequações destinadas ao atendimento da finalidade da Administração.

6.3.2 Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada para fins de empenho da despesa e pagamento e registrar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento.

6.3.3 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, as ocorrências da execução e as medidas adotadas, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem sua competência.

6.3.4 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, com menção ao desempenho e às eventuais penalidades aplicadas.

6.3.5 Adotar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para aplicação de sanções, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, e elaborar relatório final sobre a consecução dos objetivos da contratação e as medidas de aprimoramento cabíveis.

6.3.6 Observar, ainda, o disposto no artigo 11 do Decreto Municipal nº 306/2023.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 Critérios de Medição

7.1.1 A execução é aferida pela ativação das seis licenças, pela correspondência entre os usuários indicados e os acessos disponibilizados, pela identificação do plano contratado, pelo período individual de doze meses e pela regularidade dos acessos.

7.1.2 A contratada apresenta comprovante de ativação contendo, no mínimo, a identificação do usuário por endereço eletrônico, o plano disponibilizado, a data de



ativação e a data de término da licença, sem exposição de senha ou de conteúdo da conta.

7.1.3 O fiscal verifica individualmente os seis acessos. A ausência de licença, a ativação de plano diferente, a redução do período contratado ou a irregularidade não corrigida impede o recebimento da parcela correspondente.

7.1.4 A Administração aplica retenção ou glosa proporcional à irregularidade, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando a contratada não produzir os resultados acordados, deixar de executar obrigação ou disponibilizar acesso em quantidade ou qualidade inferior à contratada.

7.2 Do Recebimento

7.2.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 2 (dois) dias úteis, pelo fiscal, mediante termo detalhado, após a verificação das exigências de caráter técnico e administrativo, nos termos do art. 140, I, "a", da Lei nº 14.133/2021.

7.2.2 O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas durante a análise prévia à liquidação, não será computado para fins do recebimento definitivo.

7.2.3 A contratada fica obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas, o acesso em que se verifique vício, defeito ou incorreção resultante do fornecimento.

7.2.4 O objeto pode ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com este Termo de Referência e com a proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.2.5 O recebimento definitivo da etapa inicial ocorre no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da quantidade, do plano, da vinculação dos usuários, da vigência e da regularidade das licenças, mediante termo detalhado. A continuidade do serviço é aferida durante toda a vigência, e as ocorrências posteriores permanecem sujeitas a correção, glosa, restituição proporcional e sanção.

7.2.6 No caso de controvérsia sobre a dimensão, a qualidade ou a quantidade do objeto, observa-se o art. 143 da Lei nº 14.133/2021 para a liquidação e o pagamento da parcela incontroversa.



7.2.7 Nenhum prazo de recebimento transcorre enquanto estiver pendente a solução de inconsistência imputável à contratada.

7.2.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e contratual pela regularidade e pela continuidade do objeto.

7.3 Liquidação

7.3.1 A contratada emite a Nota Fiscal após o recebimento definitivo das seis licenças e apresenta a documentação que comprove a manutenção das condições de regularidade exigidas na contratação:

- a) certidão negativa de débitos municipais, ou certidão positiva com efeito de negativa;
- b) certidão negativa de débitos estaduais, ou certidão positiva com efeito de negativa;
- c) certidão negativa de débitos federais e da Dívida Ativa da União, ou certidão positiva com efeito de negativa;
- d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.3.2 A Administração realiza consulta por meios eletrônicos para verificar a manutenção das condições de habilitação, especialmente antes da liquidação da despesa e, quando aplicável, antes da prorrogação contratual.

7.3.3 Havendo erro na nota fiscal, no instrumento de cobrança ou circunstância que impeça a liquidação, o procedimento fica sobrestado até que a contratada adote as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização, sem ônus para a Administração.

7.3.4 Para fins de liquidação, o setor competente verifica se a Nota Fiscal apresenta data de emissão, dados do órgão contratante, identificação do objeto, quantidade, período das licenças, número do empenho, valor e retenções tributárias cabíveis.

7.3.5 As Notas Fiscais são encaminhadas eletronicamente ao setor competente para pagamento.

7.4 Prazo e Forma de Pagamento

7.4.1 O pagamento ocorre em parcela única anual, após a ativação, o recebimento definitivo das seis licenças e a liquidação da despesa.



7.4.1.1. A adoção do pagamento anual decorre do modelo de comercialização aplicável às licenças, contratadas por período determinado de 12 (doze) meses, e constitui condição necessária à disponibilização integral dos acessos pelo período contratado. Essa forma de pagamento também permite a definição prévia do valor total da contratação em moeda nacional, sem alterações mensais decorrentes de variações cambiais ou das condições internacionais de comercialização da solução.

7.4.1.2. O pagamento anual não afasta a obrigação da contratada de manter as licenças oficiais, regulares e ativas durante todo o período contratado, prestar o suporte previsto neste Termo de Referência e restituir proporcionalmente os valores correspondentes ao período não executado quando houver interrupção imputável à contratada e não ocorrer a recomposição do acesso.

7.4.2 O pagamento é realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da conclusão da liquidação da despesa, mediante documento fiscal atestado e apresentação da documentação de regularidade prevista no item 7.3.

7.4.3 O pagamento é efetuado por depósito bancário em conta corrente informada pela contratada, com identificação do banco, agência e número da conta.

7.4.4 Na nota fiscal constam os dados do Município de Araquari, conforme CNPJ indicado na Autorização de Fornecimento, a quantidade e a descrição do item, o número do empenho, o número do contrato ou instrumento equivalente e os dados bancários.

7.4.5 No pagamento, são efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação aplicável. A contratada optante pelo Simples Nacional comprova, por documento oficial, o direito ao tratamento tributário favorecido.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

8.1 Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta

8.1.1 O fornecedor será selecionado mediante dispensa eletrônica em razão do valor, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, com critério de julgamento de **menor preço global** e adjudicação do item único. Para fins de competição, a disputa incidirá sobre o valor global anual correspondente ao



fornecimento das 6 (seis) licenças do ChatGPT Business pelo período de 12 (doze) meses.

8.1.2 A proposta deverá contemplar a totalidade do objeto e apresentar a identificação do plano ChatGPT Business, a quantidade de 6 (seis) licenças, o período de acesso de 12 (doze) meses, o valor unitário anual por licença e o valor global anual da contratação. O preço proposto deverá incluir todos os tributos, encargos, custos de licenciamento, taxas, variações cambiais, despesas com ativação e suporte e demais custos diretos ou indiretos necessários à execução integral do objeto.

8.1.3 A execução ocorrerá por preço global, abrangendo a disponibilização, a ativação e a manutenção da regularidade das 6 (seis) licenças, bem como o suporte relacionado ao licenciamento, durante o período de 12 (doze) meses.

8.1.4 O pagamento será realizado anualmente, em parcela única, após a ativação das 6 (seis) licenças, a comprovação da regularidade dos acessos e o recebimento definitivo do objeto, observados os critérios de medição, recebimento e pagamento estabelecidos neste Termo de Referência.

8.2 Exigências de habilitação: Para fins de habilitação, o licitante deve comprovar os seguintes requisitos:

8.2.1 Habilitação Jurídica:

- Prova de registro comercial e suas alterações, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações e/ou consolidação em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



- Caso a assinatura dos documentos seja realizada por um procurador designado pelo proponente, deverá ser apresentada a **procuração pública ou particular**, com poderes específicos para representar o interessado.

8.2.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); com situação ativa;
 - Prova de regularidade relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, mediante certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;
 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;
 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);
 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- a) A condição de **Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual**, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:
- Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual (realizada eletronicamente no sistema do Portal de Compras Públicas).
- b) **Em se tratando de MEI (Microempreendedor Individual):**
- Certificado do MEI obtido através do site <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>



- Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual (realizada eletronicamente no sistema do Portal de Compras Públicas).
- c) O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- d) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a não apresentação dos documentos não inabilitará o fornecedor, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- e) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- f) A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas na Lei nº 14.133/21.

8.2.3 Qualificação Econômica-Financeira: Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da proponente.



8.2.4 Qualificação técnica:

- a) A empresa deverá comprovar aptidão para o fornecimento do objeto desta contratação, por meio de apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica.
- Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão demonstrar que a empresa forneceu satisfatoriamente licenças ou assinaturas de software, plataformas digitais, soluções de inteligência artificial, soluções em nuvem ou outros serviços de natureza compatível com o objeto desta contratação.
 - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.
 - A empresa deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados ou certidões apresentadas. Quando solicitado pela Administração, deverão ser apresentados a identificação e os dados de contato do emitente, a cópia do contrato, a nota fiscal, a ordem de fornecimento ou outro documento relacionado à execução declarada. As informações apresentadas estarão sujeitas à verificação de sua veracidade.
 - Será admitida a comprovação da capacidade técnica mediante um ou mais atestados ou certidões que, isoladamente ou somados, demonstrem experiência no fornecimento de objeto de natureza semelhante ao contratado.
 - Não será exigida comprovação de experiência anterior especificamente com a OpenAI, com o ChatGPT Business ou com qualquer outra marca ou plano determinado, desde que os documentos apresentados demonstrem experiência compatível com o fornecimento de licenças, assinaturas ou acessos a soluções digitais.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



Avenida Coronel Almeida, 60 - Centro



secretaria de
**GOVERNO, COMUNICAÇÃO
E TECNOLOGIA**



9.1 O custo estimado total anual da contratação é de R\$ 11.807,70 (onze mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos), correspondente ao fornecimento anual de 6 (seis) licenças, conforme o quadro do item 1.2.

9.2 As memórias de cálculo, os preços coletados, as datas das consultas e os parâmetros utilizados para a estimativa constam no Formulário de Pesquisa de Preços anexo ao processo.

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Previsão Orçamentária

10.1.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Governo, Comunicação e Tecnologia. Dotação orçamentária: A PREENCHER.

10.1.2 A despesa correrá à conta da dotação a ser indicada neste item, conforme a disponibilidade orçamentária e a manifestação do setor contábil vinculada ao processo.

10.2 Esclarecimento sobre Criação ou Expansão de Ação Governamental e Aumento de Despesa

10.2.1 A adequação da despesa às leis orçamentárias e sua classificação quanto aos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 constam da manifestação do setor contábil vinculada ao processo, após a definição do valor estimado e da dotação aplicável.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a contratada que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;



- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

11.1.1 Para caracterização da inexecução, consideram-se, entre outras, as seguintes condutas relacionadas ao objeto:

- a) não ativar as seis licenças no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
- b) fornecer plano diverso do especificado, acesso não oficial, conta compartilhada ou licença irregular;
- c) reduzir o período de vigência individual contratado;
- d) interromper licença por falha de pagamento, renovação ou regularidade imputável à contratada;
- e) não corrigir falha de ativação ou de licenciamento no prazo estabelecido;
- f) não prestar o suporte relacionado ao licenciamento;
- g) descumprir obrigação de confidencialidade, proteção de dados, faturamento ou encerramento sem renovação automática.

11.2 São aplicadas à contratada que incorrer nas infrações descritas as seguintes sanções:

- advertência, quando houver inexecução parcial e não se justificar penalidade mais grave;
- impedimento de licitar e contratar, nas hipóteses do art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nas hipóteses do art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021; e
- multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias, sem prejuízo da multa compensatória definida no instrumento contratual.

11.3 A aplicação das sanções não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração.

11.4 As sanções previstas podem ser aplicadas cumulativamente com a multa, observados a proporcionalidade e os limites legais.



11.5 Antes da aplicação de multa, assegura-se defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação.

11.6 Se a multa e as indenizações forem superiores ao pagamento devido, a diferença é cobrada administrativa ou judicialmente.

11.7 A aplicação das sanções ocorre em processo administrativo que assegura o contraditório e a ampla defesa, observando-se o art. 158 da Lei nº 14.133/2021 para impedimento e declaração de inidoneidade.

11.8 As notificações são enviadas aos endereços eletrônicos informados na proposta e cadastrados no SICAF, considerados de uso contínuo da empresa.

11.9 Na aplicação das sanções são considerados a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade.

11.10 Os atos que também constituam atos lesivos da Lei nº 12.846/2013 são apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito e a autoridade competente.

11.11 A personalidade jurídica pode ser desconsiderada nas hipóteses e condições previstas no art. 160 da Lei nº 14.133/2021.

11.12 A Administração informa e mantém atualizados os dados das sanções nos cadastros legalmente previstos, no prazo estabelecido no art. 161 da Lei nº 14.133/2021.

11.13 As sanções de impedimento e declaração de inidoneidade admitem reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

11.14 Os débitos resultantes de multa e indenização podem ser compensados com créditos devidos à contratada, na forma da regulamentação aplicável.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 A contratação disponibiliza ferramenta de apoio às rotinas técnicas, administrativas e de comunicação das unidades contempladas, incluindo desenvolvimento e revisão de softwares, sites, aplicativos e scripts, automação de tarefas, análise de informações técnicas, documentação, pesquisa, produção de roteiros, textos e demais conteúdos institucionais, nos limites definidos neste Termo de Referência.



12.2 A utilização da inteligência artificial possui caráter auxiliar. Os usuários permanecem responsáveis pela conferência, pelos testes, pela validação e pela aprovação dos códigos, documentos, análises, pesquisas, conteúdos e demais resultados produzidos com apoio da solução.

12.3 A Administração não insere na ferramenta dados pessoais sensíveis, informações protegidas por sigilo, credenciais, senhas, chaves privadas, segredos de sistemas ou qualquer conteúdo cujo tratamento ou compartilhamento não esteja autorizado e adequado à legislação, às normas internas, à segurança da informação e à finalidade institucional.

12.4 A contratada observa as exigências ambientais, sociais, de segurança da informação, confidencialidade e proteção de dados aplicáveis ao objeto.

12.5 Os casos omissos são resolvidos segundo a Lei Federal nº 14.133/2021, o Decreto Municipal nº 306/2023 e as demais normas aplicáveis. Fica eleito o foro de Araquari/SC para as questões que não forem solucionadas administrativamente.

Araquari, ____ de _____ de 2026.

A PREENCHER

Secretaria de Governo, Comunicação e Tecnologia





MUNICIPIO DE ARAQUARI

Folha de Assinatura(s) Digital(is)

O documento foi assinado digitalmente pelo(s) seguinte(s) signatário(s) na(s) data(s) indicada(s):



**JOAO ANTONIO FLORES
PEREIRA**
17/09/2026 15:14:11
Processo Digital 43234/2026



**JOAO ANTONIO FLORES
PEREIRA**
28/09/2026 13:21:47
Processo Digital 48330/2026

